P U T U S A N
Nomor 1061 K/Pdt.Sus-PHI/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAMA WAHYUNI, bertempat tinggal di Jalan H. Ikap, Nomor 82, RT 059, RW 009, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parlin Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Insan Pencinta Keadilan (Intan) Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berkantor di Jalan Batu Berlian, Nomor 190, RT 018, RW 007, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2025;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk CABANG SAMPIT, yang diwakili oleh Presiden Direktur Perseroan, Sutadi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Km. 1,5, Nomor 19, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Agus Sarwono Dwi Putra, dan kawan-kawan, Advokat/Para Advokat/Serikat Pekerja, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Km. 1,5, Nomor 19, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2025;

Termohon Kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak-hak normatifnya sebagai berikut:
   a. Uang pesangon sebesar Rp110.700.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
   b. Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
   c. Uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan Rp19.372.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
   d. Uang pengganti masa cuti dalam rupiah sebesar Rp2.952.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
   e. Total hak kompensasi PHK sebesar Rp151.474.500,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan insentif kepada Penggugat untuk bulan Januari dan Februari 2025 sebesar Rp4.240.500,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan simpanan wajib koperasi milik Penggugat sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan perselisihan hubungan industrial ini sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan/atau ketentuan Pasal 43 dan Pasal 50 PP Nomor 35 Tahun 2021 *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Perppu Nomor 2 Tahun 2022;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun lainnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2024 tentang Ikatan Dinas dan Perjanjian COP/MOP berupa Kendaraan tanggal 2 November 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja Tergugat Rekonvensi merupakan pelanggaran atas kesepakatan/perjanjian di bawah ini, sehingga karenanya Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi masing-masing sebesar:
   a. Berdasarkan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2024 tentang Ikatan Dinas sebesar Rp45.000.000,00;
   b. Berdasarkan Perjanjian COP/MOP berupa Kendaraan tanggal 2 November 2022 sebesar Rp62.533.000,00;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara aktif berperan dalam mengalihkan 1 unit Daihatsu-Ayla-X 1.0 MT DF, Nomor Rangka MHKS4DA3JMJ087109, Nomor Mesin 1KRA581452, warna kuning metalik, tahun 2021, Nomor Polisi A1795ED, kepada Sdri. Budianto yang notabene adalah teman dari Tergugat Rekonvensi (dan tindakan pengalihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat) adalah tindakan yang menimbulkan kerugian yang nyata pada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah sebesar Rp120.000.000,00;
5. Menyatakan bahwa hak yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvesi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp10.379.000,00;
6. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi (setelah dikurangi dengan haknya sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja) sebesar Rp217.154.000,00;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp217.154.000,00;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga;

Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plk, tanggal 11 September 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Kesepakatan tertanggal 19 Juli 2024 tentang Ikatan Dinas dan Perjanjian COP/MOP berupa Kendaraan tanggal 2 November 2022 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang berdasarkan Perjanjian COP/MOP berupa Kendaraan tanggal 2 November 2024 sejumlah Rp62.532.135,00 (enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak Tergugat Rekonvensi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan mendesak sejumlah Rp10.379.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembilan ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 11 September 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Secara Elektronik Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 24 September 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 September 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Plk;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan sah dan beralasan hukum bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah, bertentangan dengan hukum, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hak-hak normatifnya sebagai berikut:
   a. Membayar uang pesangon sebesar Rp110.700.000,00 (seratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah),
   b. Membayar uang penghargaan masa kerja sebesar Rp18.450.000,00 (delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),
   c. Membayar uang pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan Rp19.372.500,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
   d. Membayar uang pengganti masa cuti dalam rupiah sebesar Rp2.952.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah),

   Total hak kompensasi PHK sebesar Rp151.474.500,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar tunggakan insentif kepada Penggugat untuk bulan Januari dan Februari 2025 sebesar Rp4.240.500,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan simpanan wajib koperasi milik Penggugat sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses selama 6 (enam) bulan perselisihan hubungan industrial ini sebesar Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan/atau ketentuan Pasal 43 dan Pasal 50 PP Nomor 35 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021 *juncto* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Perppu Nomor 2 Tahun 2022;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi maupun lainnya;
12. Menyatakan gugatan rekonvensi Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewajiban *Credit Ownership Program* (COP)/perjanjian pembiayaan kendaraan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena bukan kewenangan pengadilan hubungan industrial (PHI) dan bersifat *ultra petita*;
13. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 September 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dinyatakan putus dan berakhir, karena Penggugat Konvensi terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yaitu melakukan *over* alih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kontrak secara tidak resmi terhadap unit konsumen atas nama Abdul Maji yang menyebabkan kerugian bagi Tergugat Konvensi;

Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi yang merupakan pelanggaran yang bersifat mendesak tersebut telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f Peraturan Perusahaan, sehingga Penggugat Konvensi putus hubungan kerja dengan hak-hak berupa uang pisah dan uang penggatian hak sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penerapan Pasal 178 ayat (1) *HIR juncto* Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penerapan Pasal 189 *RBg*, penerapan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, penerapan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penerapan Pasal 55 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAMA WAHYUNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAMA WAHYUNI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.	Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
Ttd	
Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp380.000,00
Jumlah	Rp400.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. TITIK TEJANINGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19631223 198803 2 004

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)